

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3997/2533

นายสุนทร กลีบขจร

ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 312, มาตรา 314 (3)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

จำเลยเป็นลูกหนี้ของโจทก์ที่จะต้องชำระเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์ เจ้าหนี้ของโจทก์ย่อมมีสิทธิอายัดสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลยได้ ฉะนั้น ไม่ว่าโจทก์ได้ฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางแล้วหรือไม่ เมื่อจำเลยได้รับหมายอายัดชั่วคราวจากศาลแพ่ง จำเลยย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหมายอายัดของศาลแพ่ง การที่จำเลยนำเงินบำเหน็จดังกล่าวไปวางต่อศาลแพ่ง จึงไม่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต แต่ถือว่าเป็นการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้ว

ข้อความในหมายอายัดที่ว่า ถ้ามีเหตุคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านภายในกำหนดเวลานั้น หมายความว่า หากจำเลยมีเหตุคัดค้านหมายอายัดในเหตุผลส่วนตัวของจำเลยเช่น จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามที่ถูกอายัด จำเลยก็อาจจะคัดค้านภายในกำหนดเวลานั้นได้แต่ปรากฏว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์จริง จึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะคัดค้าน และแม้จำเลยถูกโจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลแรงงานกลาง จำเลยก็ไม่มีหน้าที่ต้องคัดค้านการอายัดหรือนำเงินบำเหน็จมาวางต่อศาลแรงงานกลางแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินบำเหน็จเมื่อออกจากงานตามระเบียบเกี่ยวกับเงินบำเหน็จจำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ส่งเงินบำเหน็จของโจทก์ไปให้แก่ศาลแพ่งตามหมายอายัดชั่วคราวของศาลแพ่งแล้ว จำเลยไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์อีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า ขณะที่คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง จำเลยได้รับหมายอายัดชั่วคราวของศาลแพ่ง จำเลยส่งเงินให้ศาลแพ่งตามหมายอายัดโดยไม่คัดค้าน ทั้ง ๆ ที่ท้ายหมายอายัดดังกล่าวระบุข้อความว่า ถ้ามีเหตุคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านภายในกำหนดดังกล่าวมานั้น จำเลยสามารถคัดค้านว่าได้ถูกโจทก์ฟ้องต่อศาลแรงงานกลางแล้ว หรือนำเงินมาวางศาลแรงงานกลางได้ แต่จำเลยรีบนำเงินไปวางต่อศาลแพ่ง จึงเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตและไม่ถือว่าเป็นการชำระหนี้ตามกฎหมายพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นลูกหนี้ของโจทก์ที่จะต้องชำระเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์จำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท เจ้าหนี้ของโจทก์จึงมีสิทธิอายัดสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลยได้ ไม่ว่าโจทก์ได้ฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางแล้วหรือไม่ เมื่อจำเลยได้รับหมายอายัดชั่วคราวจากศาลแพ่ง จำเลยก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหมายอายัดของศาลแพ่ง ส่วนข้อความในหมายอายัดที่ว่า ถ้ามีเหตุคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านภายในกำหนดเวลานั้น หมายความว่าหากจำเลยมีเหตุคัดค้านหมายอายัดในเหตุผลส่วนตัวของจำเลยเช่น จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามที่ถูกอายัด จำเลยก็อาจจะคัดค้านภายในกำหนดเวลานั้นได้ แต่ปรากฏว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์จริงจึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะ

คัดค้านประการใด แม้จำเลยถูกโจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลแรงงานกลาง จำเลยก็ไม่มี
หน้าที่ต้องคัดค้านการอายัดหรือนำเงินบำเหน็จมาวางต่อศาลแรงงานกลาง

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

ศาลแรงงานกลาง - นายวิบูลย์ สุนทรวิภาต
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>